

y el Parque Nacional Cotacachi Cayapas es esencial para el funcionamiento ecológico de los corredores occidentales como el del Oso Andino, el corredor del Chocó y de la recientemente propuesta Reserva de la Biósfera del Noroccidente.⁹⁴

5.1 Principio de Precaución y Bosque Protector Los Cedros

112.Una vez descrita la biodiversidad presente en el Bosque Protector Los Cedros, corresponde analizar si en la causa bajo revisión resulta o no aplicable el principio constitucional de precaución, atendiendo así a la alegación del GAD. La Corte estima que, tomando como fundamentos las disposiciones constitucionales y legales pertinentes y expuestas anteriormente el principio de precaución implica la identificación de al menos los siguientes elementos:

- i) El riesgo potencial de un daño grave o irreversible** que un producto o el desarrollo de una actividad pueda tener sobre los derechos de la naturaleza, el derecho al agua, al ambiente sano y la salud.
- ii) Incertidumbre científica** sobre estas consecuencias negativas, sea por ser aún objeto de debate científico, por desconocimiento, o por la dificultad de determinar tales consecuencias en virtud de la alta complejidad o numerosas variables involucradas
- iii) La adopción de medidas protectoras eficaces y oportunas por parte del Estado.** Frente al riesgo de daños graves e irreversibles sobre los cuales no tenemos certeza científica se deben adoptar las medidas que mejor protejan los derechos de la naturaleza, al agua, al ambiente sano y la salud.

113.Adicionalmente, la consulta ambiental es un mecanismo participativo que puede coadyuvar en ciertos casos a la aplicación del principio precautorio. Por ejemplo, puede ser que la adopción de medidas protectoras eficaces surja de la consulta, o que ésta ayude a identificar riesgos. Este aspecto se revisará con mayor detalle más adelante al analizar la consulta ambiental.

114.La Corte también aclara y enfatiza que la aplicación del principio precautorio debe realizarse siempre de forma razonable y proporcional, es decir sólo cuando efectivamente se constate la efectiva concurrencia de los elementos antes mencionados, y bajo un cuidadoso y motivado análisis de cada caso individual, considerando sus especificidades y características concretas.

115.La Corte procede ahora a examinar el riesgo de un daño grave e irreversible, la incertidumbre científica y la adopción de medidas eficaces y oportunas para determinar si es pertinente la aplicación del principio constitucional de precaución a las especies y biodiversidad existente en Los Cedros. Es importante señalar que la información

⁹⁴ Roy, B. Zorrilla, M. Endara, L. Thomas, D. Vandegrift, R. Rubenstein, J. Policha, T. Ríos-Touma, B. Read, M., 2018. *New Mining Concessions Could Severely Decrease Biodiversity and Ecosystem Services in Ecuador*. Tropical Conservation Science, vol. 11, 1-20.

científica que se presenta versa exclusivamente sobre la biodiversidad e importancia hídrica de Los Cedros, mas no sobre los efectos que la actividad minera generaría en este bosque protector. Sobre este último asunto no existen estudios técnicos, lo cual coadyuva al elemento de incertidumbre científica inherente al principio precautorio, como se analizará más adelante.

5.1.1. El riesgo de un daño grave e irreversible que un producto o el desarrollo de una actividad pueda tener sobre los derechos de la naturaleza, el derecho al agua, al medio ambiente sano o a la salud.

116. El GAD al invocar los artículos 71 y 73 de la Constitución ha afirmado que la actividad extractiva de minería metálica en Los Cedros genera una violación al derecho de la naturaleza a su existencia integral al causar la extinción de especies. Así mismo la actividad minera en Los Cedros violaría el derecho de la naturaleza a mantener y regenerar sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Este derecho se viola al destruir el ecosistema o causar la alteración permanente de los ciclos naturales de este bosque.

117. Por otra parte, las entidades accionadas afirman que la actividad minera en este bosque protector puede desarrollarse adecuadamente pues sería posible evitar, reducir, mitigar y cesar la afectación ambiental de la actividad minera mediante el cumplimiento de las normas y medidas establecidas por el Estado. En la siguiente tabla se consignan las 178 especies con alto riesgo de extinción que se conoce habitan Los Cedros, a marzo del 2018.

Tabla 1
Especies en Riesgo de Extinción en Los Cedros

Grupo	(CR)	(EN)	(VU)	(NT)
Orquídeas ^a	0	2	57	12
Aves	0	4	9	13
Mamíferos ^b	2	2	9	4
Reptiles	0	1	3	8
Anfibios	0	6	4	5
Otras plantas ^c	0	9	17	11
TOTAL	2	24	99	53

CR=peligro crítico; EN=amenazada; VU=vulnerable; NT=casi amenazada.

^aSubestimadas. Es probable que haya 200 especies más (Bird Life International 2017. Important bird and biodiversity area Factsheet: Bosque Protector Los Cedros). ^bLos murciélagos no han sido estudiados todavía en Los Cedros. ^cSubestimadas, el número

esperado de plantas está sobre las 2000 especies pues la reserva nunca ha sido catalogada.
(*Tabla Adaptada de los datos presentados en la Tabla No. 1 de Roy. et. al, 2018 pág 7*)

- 118.** En base a este cuadro y la información biológica expuesta *ut supra*, la Corte observa un alto nivel de riesgo de daños irreversibles. La gran complejidad del ecosistema, la fragilidad en el que se encuentra este bosque y la amenaza bajo la que están varias de sus especies configura el riesgo de extinción de sus especies vegetales y animales, y consiguiente destrucción del ecosistema o alteración permanente de sus ciclos naturales.
- 119.** Como se describió de forma detallada anteriormente con base en fuentes científicas Los Cedros es un remanente de los bosques noroccidentales ecuatorianos en el cual confluyen dos regiones de alta biodiversidad como son los Andes tropicales y la región del Chocó; incluye especies endémicas, amenazadas, únicas y raras. Adicionalmente, este bosque está vinculado al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas y, como se detallará, tiene además gran importancia hídrica.
- 120.** Como se señaló, el GAD en su demanda y en su recurso de apelación destacó la presencia de numerosas especies animales y vegetales endémicas, amenazadas y en riesgo de extinción en Los Cedros. Por otra parte, como se detalló anteriormente en esta sentencia, mientras más alto es el número de especies en un ecosistema es más biodiverso y tiene una mayor capacidad propia de mantenerse y regenerarse. En consecuencia, la extinción de especies en Los Cedros disminuiría la biodiversidad, y por tanto, la capacidad de este ecosistema de regenerar sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Por ejemplo, la desaparición de una sola especie puede causar extinciones tanto hacia arriba como hacia abajo de la cadena alimentaria de la que forma parte, alterando así al ecosistema en su conjunto. De esta forma, la biodiversidad es una condición constitucional relevante en la revisión del presente caso.
- 121.** Además, como se anotó *ut supra*, el Bosque Protector Los Cedros cumple con la función de zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, con el cual colinda, así como otras funciones de los bosques protectores⁹⁵, relacionadas en particular con la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad; la preservación de cuencas hidrográficas; y su condición de área de interés para la investigación científica, ambiental y forestal.
- 122.** Otra función importante de los bosques protectores, siendo este también el caso del bosque nublado Los Cedros, es el de contribuir a la conservación de ecosistemas frágiles,

⁹⁵ El artículo 285 del Reglamento del Código Orgánico del Ambiente contempla entre las funciones de los bosques protectores: “a) Conservar, los ecosistemas y su biodiversidad; b) Preservar las cuencas hidrográficas, especialmente en las zonas, de alta pluviosidad y de áreas contiguas a las fuentes, nacientes o depósitos de agua; c) Proteger cejas de montaña, áreas de topografía accidentada para evitar la erosión del suelo por efectos de la escorrentía. d) Constituir áreas de interés para la investigación científica, ambiental y forestal; e) Contribuir a la conservación de ecosistemas frágiles y actuar como zonas de amortiguamiento y corredores de conectividad entre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, reduciendo la presión de actividades antrópicas.”

entendiendo por tales las zonas con características o recursos singulares muy susceptibles a cualquier intervención humana.

123.La Corte estima que por todas estas características y funciones del bosque Los Cedros, descritas con base en fuentes científicas a lo largo de esta sentencia, este tiene especial importancia para la conservación de la biodiversidad. De esta forma, resulta evidente que existen graves riesgos de violaciones a los ciclos, estructura, funciones y procesos evolutivos de Los Cedros, y por tanto de los derechos de la naturaleza, que se concretan y ejercen en este bosque protector como un titular de los mismos.

124.La Corte observa que la extinción de especies en el Bosque Protector Los Cedros conlleva necesariamente a la destrucción de este ecosistema y a la alteración permanente de sus ciclos naturales incurriendo a su vez en los daños irreversibles a los que se refiere el artículo 73 de la Constitución. En suma, la Corte considera plausible la hipótesis de que la actividad minera generaría estos daños, los cuales constituyen una clara violación de los derechos de la naturaleza y específicamente a la existencia de sus especies y ecosistemas, así como a la regeneración de sus ciclos, estructura, funciones y procesos evolutivos.

5.1.2. Incertidumbre científica sobre estas consecuencias negativas, sea por ser aún objeto de debate científico, por desconocimiento, o por la dificultad de determinar tales consecuencias en virtud de la alta complejidad o numerosas variables involucradas.

125.La **incertidumbre científica** es un componente aceptado, de forma general, del principio precautorio. Tal falta de certidumbre no sólo implica la falta de datos o modelos para evaluar un riesgo, sino que además, dicha incertidumbre puede derivar de la imposibilidad en determinar las probabilidades o identificación de los efectos de una determinada actividad por la alta complejidad del sistema que se analiza.⁹⁶

126.En el caso de los Cedros, como se ha expuesto anteriormente, existe importante información sobre su alta biodiversidad, aunque mucha de su riqueza biológica es aún desconocida. Sin embargo, la incertidumbre científica deviene justamente de la inexistencia de información específica sobre los efectos, incluso a mediano y largo plazo, que tendría la minería metálica en este ecosistema frágil tan biodiverso, con numerosas especies en riesgo de extinción y, por tanto, de gran complejidad. Un ecosistema, titular de derechos, que además constituye una importante fuente hídrica y una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi Cayapas.

⁹⁶ Otras fuentes de incertidumbre científica son: a) ambigüedad, esto es cuando la existencia de efectos negativos de un proceso o producto son objeto de debate científico, como sucede en el caso de los daños que puedan producir los alimentos genéticamente modificados, b) desconocimiento o ignorancia, por la cual ni los efectos ni las probabilidades de estos efectos son conocidos. Bourguignon D. 2015. *The Precautionary Principle - Definitions, Applications and Governance*. European Parliamentary Research Service. 1-28.

127. La Corte encuentra obstáculos objetivos para la determinación de los efectos de la minería metálica en Los Cedros por las siguientes razones: 1) la fragilidad, biodiversidad, endemismo, y en general, un nivel de biodiversidad y complejidad que implica un número tan alto de variables y relaciones que imposibilita un estudio adecuado de las probabilidades del impacto ambiental de la minería metálica en el bosque. Ello da lugar a falta de certeza científica. 2) el desconocimiento de parte del patrimonio genético del ecosistema, como se expuso anteriormente, lo cual impide determinar con claridad los posibles efectos de la actividad minera. Esta falta de información da lugar al elemento de ignorancia. 3) La función de zona de amortiguamiento crítica que cumple Los Cedros respecto al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, con lo cual tampoco se conocen los posibles efectos negativos que podrían extenderse más allá del bosque a una zona de reserva en que la Constitución prohíbe actividades de minería metálica, conforme al artículo 407 de la Constitución. De esta forma, se genera otro conjunto de efectos desconocidos que contribuyen, también, a configurar en este caso el elemento de ignorancia propio del principio precautorio.
128. En caso de que estos estudios fueran suficientes para evaluar el impacto ambiental, los mismos debían realizarse en la fase inicial de exploración considerando las anotadas características de Los Cedros, y los correspondientes requisitos legales⁹⁷.
129. En efecto, cabe recordar que según el artículo 86.3 de la Constitución en el juzgamiento de garantías jurisdiccionales como la que se revisa en la presente causa *“Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información.”*
130. La Corte observa que en el supuesto de que sea posible la determinación de los efectos de la minería metálica en Los Cedros, los accionados no han suministrado a esta Corte información científica alguna, específica y fundamentada, sobre los impactos en los derechos de la naturaleza de la actividad minera, que demuestre que dicha actividad no generará daños irreversibles en el Bosque Protector Los Cedros, como serían la extinción de especies y destrucción del ecosistema.
131. Tampoco es admisible que la mera emisión de un registro ambiental, el cual no describe, considera, ni evalúa de forma técnica y suficiente la compleja biodiversidad de este bosque protector, supla las obligaciones constitucionales del Estado en cuanto al cumplimiento del principio de precaución y la consiguiente protección de los derechos de la naturaleza, y en particular de la existencia de especies en alto riesgo de extinción y de destrucción o alteración de ecosistemas frágiles como el existente en Los Cedros. Este registro ambiental en ecosistemas frágiles como Los Cedros debe cumplir también una función de precaución, y, por tanto, debería estar precedido siempre de estudios de

⁹⁷ Artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental: “Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio”.

evaluación o riesgo ambiental que den cuenta de la biodiversidad del respectivo ecosistema.

- 132.** Al respecto, esta Corte ya ha declarado anteriormente, refiriéndose al desvío de cursos de agua, pero con un alcance aplicable a la presente causa, que el mero otorgamiento de un permiso o licencia no suple la obligación de realizar estudios ambientales técnicos e independientes que garanticen los derechos de la naturaleza: *“las autoridades destinadas a emitir estos permisos deben ser garantes de los derechos de la naturaleza y del acceso al agua. Por lo tanto, deben ejercer un estricto control del cumplimiento de requisitos constitucionales, legales e infralegales y anticipar la responsabilidad que podría implicar el emitir autorizaciones que supongan vulneraciones de derechos constitucionales por no haber adoptado las previsiones necesarias.”*⁹⁸
- 133.** Esta obligación de las autoridades públicas de garantizar los derechos de la naturaleza al emitir permisos ambientales es evidente e indispensable al referirse a ecosistemas frágiles como Los Cedros, pues estos son *“zonas con características o recursos singulares muy susceptibles a cualquier intervención de carácter antrópico, que producen en el mismo una profunda alteración en su estructura y composición”*.⁹⁹
- 134.** Con base en esta realidad, aunque la exploración minera inicial se define como de bajo impacto ambiental, la Corte no puede dejar de observar que dicho impacto es mucho mayor cuando tales actividades tienen lugar en ecosistemas frágiles, por lo cual la propia Constitución y la ley desarrollan regulaciones específicas.
- 135.** En esa línea, la Corte observa que, al constituir el bosque nublado Los Cedros un *ecosistema frágil con especies amenazadas*, está sujeto a la regulación específica que el Estado se halla obligado a dictar para su conservación, manejo y uso sustentable, recuperación y limitaciones de dominio, conforme lo dispone el artículo 406 de la Constitución.
- 136.** De hecho, el propio certificado de registro ambiental otorgado para exploración inicial en Los Cedros, cita en su cuarto considerando el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, vigente a la fecha de emisión del registro ambiental, el cual establece: *“Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio”*. (subrayado añadido)
- 137.** Por tanto, el registro ambiental en este caso no podía limitarse a un mero trámite automatizado¹⁰⁰, como el que se realizó. Pues se observa en el registro ambiental, que

⁹⁸ Corte Constitucional, Sentencia No. 32-17-IN/21, párr. 73.

⁹⁹ Glosario de Términos, COAm

¹⁰⁰ También actualmente el artículo 424 del COAm, no vigente al momento de concederse el registro ambiental en los Cedros, requiere un informe de viabilidad ambiental, cuando los proyectos, obras o

este se redujo al ingreso de datos a un sistema informático y la emisión automática de dicho registro, sin que se verifique que haya un análisis por parte de la autoridad ambiental sobre los derechos de la naturaleza que asisten al Bosque Protector Los Cedros en función de la información científica sobre su biodiversidad.

138. Los artículos 73 y 396 de la Constitución como la propia ley obligaban a la autoridad ambiental a considerar, y de ser el caso aplicar, el principio precautorio para la protección de los derechos de este bosque, donde existen especies amenazadas en un ecosistema frágil de importancia hídrica y necesario para la conservación del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas. Al aplicar este principio, la autoridad ambiental debía además considerar, como se ha dicho, la reversión de la carga de la prueba, la cual recae en quienes propongan la actividad que podría poner en riesgo de daño grave e irreversible a las especies y ecosistemas, y por tanto los derechos de la naturaleza, al agua y ambiente sano y equilibrado.

139. Por otra parte, la Corte reitera que la inadecuada protección de una zona de amortiguamiento¹⁰¹ como el Bosque Protector Los Cedros afecta no solo a este ecosistema frágil sino que podría generar daños ambientales al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas con el cual es colindante, y a cuya conservación contribuye de forma decisiva, conforme a estudios del propio Ministerio de Ambiente¹⁰². Este parque es una de las áreas protegidas por el artículo 407 de la Constitución en las cuales se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables.

140. Por esta razón, según el artículo 59 del COAm, los planes de manejo de cada área protegida deben incluir la extensión, usos y demás características de las zonas de amortiguamiento. La misma disposición establece que *“Las actividades que se realicen en las zonas de amortiguamiento deberán contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”*. Asimismo, el artículo 32 del Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, vigente al momento de los hechos acaecidos en el presente caso, establecía que el plan de manejo ambiental estaba conformado por diversos subplanes de prevención, mitigación de impacto, contingencias, capacitación, seguridad, manejo de desechos, entre otros. En este sentido el denominado Plan de Manejo Ambiental para la fase de exploración¹⁰³ resulta deficiente, pues se limita a enumerar de manera general actividades a realizar por parte de la empresa accionada,

actividades intersecan no solo con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas intangibles, sino además con el Patrimonio Forestal Nacional, en el cual se incluye al Bosque Protector Los Cedros.

¹⁰¹ El artículo 59 del COAm establece: “Las zonas de amortiguamiento ambiental serán áreas colindantes a las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o a las zonas de expansión urbana, que sean de propiedad pública, privada o comunitaria, para contribuir a la conservación y la integración de las áreas protegidas, el equilibrio en el desarrollo urbano-rural y su conectividad ecosistémica”

¹⁰² Según un estudio del MAE y Ecociencia realizado en el 2006 Los Cedros es una de las áreas forestales con mayor aptitud para mantener la integridad del Parque Nacional Cotacachi - Cayapas. Véase MAE, Plan de Manejo Parque Nacional Cotacachi Cayapas, Proyecto GEF Ecuador: Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 2007, pág. 160.

¹⁰³ Distinto al estudio de impacto ambiental, que se realiza antes de la explotación y por tanto no es aplicable en el presente caso. Además, ver los artículos 24 y 32 del Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente, vigente a la época.

sin mayor análisis adecuado a la realidad de la biodiversidad del Bosque Protector Los Cedros. En efecto, este Plan únicamente realiza una transcripción de normas jurídicas sin que del mismo se derive un examen mínimo de la aplicación de esta normativa, que justifique la autorización conferida en el caso concreto.

- 141.**Esta interdependencia eco-sistémica es una de las razones por las que la Corte no puede aceptar la interpretación de los accionados en el sentido de que el artículo 407 de la Constitución que prohíbe actividades extractivas de recursos no renovables en las áreas protegidas, centros urbanos, y en zonas declaradas como intangibles tiene un carácter excluyente y taxativo. Si bien es claro que en esta disposición el constituyente prohíbe actividades extractivas expresamente en estas áreas, de ello no se concluye que tales actividades están automática o incondicionalmente autorizadas en el resto del territorio nacional, o que, verificadas las condiciones constitucionales y legales, no se puedan restringir o suspender tales actividades en zonas distintas, bajo un análisis caso a caso.
- 142.**En efecto, no sería lógico afirmar que los derechos de la naturaleza, el derecho al agua, y el derecho humano al ambiente sano y equilibrado tienen vigencia sólo en las áreas protegidas y zonas intangibles. Por el contrario, las obligaciones de protección de estos derechos rigen para las autoridades públicas en todo el territorio nacional, y deben ser por tanto analizadas conforme a la Constitución y la normativa infraconstitucional al autorizar, restringir o regular dichas actividades extractivas.
- 143.**En definitiva, en el caso de Los Cedros, pese a ser un ecosistema frágil altamente biodiverso con numerosas especies amenazadas, área de fuentes hídricas, y zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, previo a emitir el registro ambiental no se realizaron, en el supuesto de que fueren suficientes, los estudios técnicos e independientes que esta Corte ha considerado indispensables en su jurisprudencia a efectos de evaluar seriamente la biodiversidad de este ecosistema y posibles violaciones a los derechos de la naturaleza.
- 144.**En este mismo sentido, como un desarrollo del principio constitucional de precaución, el artículo 9.7 del COAm dispone que son en primer lugar las autoridades estatales ambientales en el ámbito de sus competencias las que deben aplicar el principio de precaución para evitar, reducir, mitigar o cesar afectaciones irreversibles a la naturaleza.
- 145.**Empero, las autoridades administrativas no consideraron al emitir el registro ambiental este principio constitucional y legal. La Corte recuerda que conforme al artículo 404 de la Constitución, la gestión del patrimonio natural del país, que incluye formaciones físicas y biológicas de valor ambiental y científico como Los Cedros, exige su protección, conservación, recuperación y promoción. Para el efecto, según el mencionado artículo, dicha gestión debe sujetarse a los principios y garantías establecidos en la Constitución y en la ley.
- 146.**La Corte considera que la autoridad ambiental antes de emitir el registro ambiental debía examinar el valor biológico y derechos de Los Cedros y sus especies. Con base en ello y

aplicando el principio precautorio debía exigir a los accionados cumplir con su obligación de presentar información sobre la afectación a los derechos de la naturaleza que produciría su actividad.¹⁰⁴ A criterio de la Corte, esto hubiera llevado al MAE a considerar que actualmente no existe la certidumbre o certeza científica planteada por los accionados sobre el tipo y magnitud del impacto o daño de la explotación de minería metálica en este bosque. Esta incertidumbre se debe a la excesiva complejidad que implicaría relacionar en términos de causa y efecto la actividad de minería metálica con el impacto sobre la biodiversidad de este ecosistema frágil, sobre sus especies animales y vegetales endémicas y bajo alto riesgo de extinción, e incluso sobre el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas.

147.Consecuentemente, el conocimiento científico presentado ante esta Corte sobre las especies animales y vegetales existentes en Los Cedros, vuelve plausible la hipótesis de que la minería metálica en este bosque podría tener consecuencias graves e irreversibles sobre estas especies, el ecosistema en su conjunto y el Parque Nacional Cotacachi-Cayapas.

148.Al no existir esta certidumbre científica, se configura el segundo elemento necesario para la aplicación del principio precautorio, lo cual debía ser considerado en la emisión del registro ambiental.

5.1.3. La adopción de medidas protectoras eficaces y oportunas por parte del Estado

149.A efectos de evitar los posibles daños graves e irreversibles, el principio de precaución implica que el Estado adopte ciertas actuaciones u omita otras orientadas justamente a este objetivo. Estas actuaciones se fundamentan además en las obligaciones constitucionales que han sido desarrolladas por la normativa infraconstitucional.

150.En este sentido, debido a la relación intrínseca y estrecha entre conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad el artículo 30 del COAm en su numeral 2 incluye entre los objetivos del Estado relativos a la biodiversidad el siguiente: “*mantener la estructura, la composición y el funcionamiento de los ecosistemas, de tal manera que se garantice su capacidad de resiliencia y su posibilidad de generar bienes y servicios ambientales*”.

151.Por tanto, a fin de efectivizar los derechos de la naturaleza, específicamente la conservación de ecosistemas, la Constitución ecuatoriana da gran importancia a la biodiversidad y establece obligaciones que el Estado debe cumplir con este objetivo. Es así que a partir del artículo 395 la Constitución desarrolla un capítulo completo sobre biodiversidad. Más adelante, el artículo 400 declara la conservación de la biodiversidad como un área de interés público, mientras el artículo 408 establece que la biodiversidad es propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado.

¹⁰⁴ Según el artículo 9 segundo párrafo del COAm “*Los principios ambientales deberán ser reconocidos e incorporados en toda manifestación de la administración pública, así como en las providencias judiciales, en el ámbito jurisdiccional*”. Entre tales principios este mismo artículo incluye el de precaución.

152. El COAm también desarrolla una serie de normas para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de sus componentes. En su artículo 29 reitera el principio constitucional de que constituye un recurso estratégico del Estado y que su conservación debe incluirse en la planificación territorial nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados.
153. Según el artículo 31 del COAm, esta conservación puede además realizarse *in situ* o *ex situ*. Para la protección *in situ*, que es el caso de Los Cedros, el artículo 35 impone a las personas naturales y jurídicas la obligación de “*proteger todas las especies nativas de vida silvestre terrestres, marinas y acuáticas con especial preocupación por las especies endémicas, las amenazadas de extinción, las migratorias y las listadas por instrumentos internacionales ratificados por el Estado*”.
154. A efectos de proteger la biodiversidad, el COAm crea áreas especiales para la conservación de la biodiversidad. Entre los diversos tipos de áreas especiales se encuentran las zonas de amortiguamiento ambiental, las cuales incluyen a los bosques protectores.¹⁰⁵ Las zonas de amortiguamiento colindan con las áreas protegidas y su función es contribuir a la conservación e integración de las mismas.¹⁰⁶
155. Esta Corte observa que en el caso concreto de Los Cedros existen actos administrativos estatales, descritos en la sección de hechos del caso de esta sentencia, y que permitirían la actividad minera en este bosque protector. En el caso bajo análisis es especialmente relevante el otorgamiento del registro ambiental por parte del MAAE, aunque existen otros actos administrativos previos o posteriores a dicho registro, pero conducentes a igual fin, como son el otorgamiento de las concesiones mineras en Los Cedros y los requisitos para la obtención del mencionado registro. Además, la ENAMI EP y Cornerstone realizaron actividades de exploración en su fase inicial. Por su parte, los accionados sostienen que el registro ambiental y demás autorizaciones administrativas para la actividad minera en el Bosque Los Cedros fueron otorgados siguiendo todos los procedimientos y cumpliendo todos los requisitos establecidos en la legislación ambiental, minera y en sus respectivos reglamentos.
156. Al respecto el GAD en su demanda afirma que “*el Ministerio del Ambiente no tomó en consideración que las concesiones “Magdalena 01” y “Magdalena 02”, están en gran parte dentro del Bosque Protector “LOS CEDROS”. En tal razón, las concesiones al estar superpuestas o intersectando un área protegida, afectan directamente y en gravedad la biodiversidad que habita en esta área*”.
157. En el literal a. del petitorio de su demanda el GAD solicita al juez que “*declare sin efecto*” las resoluciones del Ministerio del Ambiente mediante las cuales se otorgó el registro ambiental, en el marco de las respectivas concesiones mineras. Entre los artículos constitucionales que considera violados, el GAD se refiere expresamente a los artículos 73 y 396, relativos al principio de precaución y a la biodiversidad.

¹⁰⁵ Código Orgánico del Ambiente, artículo 56, numeral 2.

¹⁰⁶ *Ibíd.*, artículo 59.

- 158.** A raíz de estos actos de autoridades públicas, las empresas ENAMI EP y Cornerstone, pública la primera y privada la segunda, iniciaron en Los Cedros actividades de exploración minera en su fase inicial, ante lo cual el GAD municipal de Cotacachi realizó una inspección *in situ* en cuyo informe se describe la apertura de senderos, construcción de trochas, tala de árboles y apertura de espacios para campamentos temporales, excediendo las longitudes y otros límites y condiciones del Plan de Manejo Ambiental, así como, según el informe, ignorando la presencia y afectación a la fauna y flora del lugar, como es el caso del oso andino, especie catalogada en peligro de extinción.¹⁰⁷
- 159.** Estas conclusiones coinciden con el informe técnico del propio MAAE, el cual ante una denuncia del Sr. Josef DeCoux realizó también una inspección *in situ*. Este informe oficial también concluye que excediendo el límite máximo de 1,5 m *“se realizaron actividades de remoción de cobertura vegetal para la apertura de un sendero de aproximadamente 1.5 km de distancia en donde su ancho en algunos casos es mayor a 1.5 m, así mismo se evidenció la realización de un claro de aproximadamente 100 m2. El desbroce de vegetación afecta a varias especies nativas conocidas en la zona como sangre de gallina, guarumo, canelo, zancona, entre otras, de las categorías brinzales latizales y en el área de mayor desbroce algunos frutales”*.¹⁰⁸
- 160.** En consecuencia, ignorando la aplicación del principio de precaución ordenado expresamente en la Constitución y en la ley para casos como el presente, la autoridad ambiental emitió un registro ambiental que permitió actividades de exploración minera en un ecosistema frágil poblado de numerosas especies en alto riesgo de extinción, violando así los derechos de la naturaleza y el propio principio precautorio.
- 161.** Bajo estas consideraciones, verificado el riesgo de daños graves o irreversibles a la naturaleza en el ecosistema Los Cedros y a sus especies endémicas bajo alto riesgo de extinción, la Corte considera pertinente la aplicación del principio de precaución y consecuentemente la adopción de medidas protectoras eficaces y oportunas. En ese sentido, tal medida debió traducirse en abstenerse de otorgar el registro ambiental para exploración minera inicial en Los Cedros, el cual se encuentra relacionado a otros actos de autoridad pública anteriores y posteriores, así como a actuaciones de ENAMI EP y Cornerstone en la fase de exploración inicial.
- 162.** Puesto que en el proceso de origen los demandantes solicitaron no solo la declaración de violación de derechos de la naturaleza, sino también medidas cautelares, la Corte determina que contrariamente a lo actuado por el juez de primera instancia en la causa bajo revisión, la concesión de medidas cautelares constituye, siempre que se cumplan los respectivos requisitos, una decisión jurisdiccional necesaria y adecuada cuando quienes interponen una acción de protección por violación a los derechos de la naturaleza alegan

¹⁰⁷ Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura. 2018. Informe Técnico Nro. 0025-UCA-DPAI-MAE-O del 21 de mayo del 2018. Ministerio del Ambiente. fjs. 21-29 del expediente de la acción de protección de origen.

¹⁰⁸ *Ibíd.*

*implementarlo), y mientras dure la ejecución del mismo”.*¹⁹³ También ha señalado que *“el diálogo no puede partir con una decisión previamente tomada. Si hay decisión previa, entonces no es una consulta sino el mero cumplimiento de una formalidad que consiste en informar, y sería contraria a la buena fe con la que esta consulta debe desarrollarse”.*¹⁹⁴

310. En caso de que la comunidad consultada se oponga a la decisión o autorización estatal, el Art. 398 de la Constitución expresamente prevé: *“Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptado por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley”.* La Corte estima necesario señalar que esta decisión de ejecutar o no el proyecto no podría violar los estándares desarrollados en esta sentencia y deberá aplicar el principio precautorio o de prevención, dependiendo de cuál sea aplicable.

5.7 La consulta ambiental en el caso concreto

311. En el caso bajo análisis es preciso determinar si, previo al otorgamiento del Registro Ambiental, mediante Resolución No. 225741, emitida por el Ministerio de Ambiente el 12 de diciembre de 2017 (en adelante, “Registro Ambiental”), se realizó la consulta ambiental en los términos referidos en el artículo 398 de la Constitución.

312. El GAD de Cotacachi, además de varias comunidades que intervinieron en la audiencia pública, señalaron que esta consulta no se realizó; mientras que los legitimados pasivos señalaron que cumplieron con procesos de *“socialización y participación social”* previo a la emisión del registro ambiental. Por ello, la Corte estima pertinente revisar si este proceso de *“socialización y participación social”*, alegado por los legitimados pasivos, cumplió con los parámetros de la consulta ambiental.

313. En fojas 181 a 188 del expediente procesal consta el *“Registro de Asistencia Reunión Informativa”* y dos fotografías, de fecha 26 de octubre de 2017, realizada en la Comuna “El Paraíso” (Imbabura), de 10h00 a 12h30, en el que constan 90 firmas. De acuerdo con este documento, fungieron como *“instructores”* los señores Douglas Ochoa, por la ENAMI EP; Santiago Chamorro, por el Ministerio de Minería; Xavier Guerra, por el MAAE y Lorena Santacruz, por SENAGUA. Además de los habitantes de la Comuna, participó en esta reunión el señor Alejandro Herrera, por la empresa Cornerstone. También estuvo presente la teniente política de la parroquia “García Moreno”, María del Carmen Nogales.

314. En fojas 189 a 192 del expediente procesal consta el *“Registro de Asistencia Reunión Informativa”* y dos fotografías, de fecha 26 de octubre de 2017, realizada en “Magdalena Alto”, de 16h00 a 19h00, en el que constan 41 firmas. Los funcionarios referidos en el párrafo previo participaron a nombre de ENAMI EP y de los Ministerios.

¹⁹³ Sentencia No. 22-18-IN/21 de 09 de septiembre de 2021, párr. 146.

¹⁹⁴ *Ibíd.*, párr. 147.

315.En fojas 193 a 200 del expediente procesal consta el “Registro de Asistencia Reunión Informativa”, de fecha 16 de noviembre de 2017, realizada en “Brilla Sol”, en la que constan 90 firmas.

316.En fojas 314 a 316 del expediente procesal consta la “Ayuda Memoria No. 084-CCS-UGS-ENAMI-EP-2017”, elaborada por el señor Douglas Ochoa, Supervisor de Gestión Social de la ENAMI EP, de “Procesos de socialización de la actividad minera en el proyecto minero Magdalena”, realizada el 26 de octubre de 2017. De este documento se extrae que, desde julio de 2017, la ENAMI EP y la empresa Cornerstone realizaron acercamientos con la Junta Parroquial de García Moreno, la gobernadora de Imbabura y miembros de las directivas de los cabildos de las comunas Brilla Sol, Magdalena Alto y El Paraíso.

317.Del mismo documento se extrae que el 26 de octubre de 2017, “participaron 120 habitantes aproximadamente de las comunidades El Paraíso, Magdalena Alto, en las cuales se brindó información sobre el convenio marco suscrito por la ENAMI EP y Cornerstone para la gestión y administración del proyecto minero, el rol de cada empresa, el alcance de actividades de exploración inicial complementando con el ejercicio de las Autoridades en la gestión y control de procesos vinculados a los aspectos ambientales (agua, recursos naturales) y administrativos en el desarrollo de la actividad minera”.

318.De acuerdo con el análisis realizado por el funcionario de la ENAMI EP:

...el equipo de Cornerstone S.A. ha logrado familiarizar a los pobladores (...) la directiva de la comunidad del Paraíso (...) manifiestan su apoyo al proyecto minero (...) la existencia del bosque protegido los Cedros (...) podrían significar un amplio y extendido proceso de continuo posicionamiento y socialización (...) esto no significa una limitación para el desarrollo del proyecto minero (...) el Municipio de Cotacachi (...) coacciona la posición de varios pobladores de la comunidad para oponerse a la actividad minera (...) se vislumbra que la actuación de esta comunidad se mantendrá entre pobladores que se comprometen a facilitar el ejercicio minero, y un grupo que mantendrá posiciones encontradas con el equipo técnico de las empresas mineras (...) se cuenta con el respaldo del presidente de la comunidad quien se comprometería a promover acciones que permitan abarcar y permear estas posiciones de determinados pobladores de la comunidad...

319.De fojas 318 a 320 del expediente procesal consta la “Ayuda Memoria No. 084-CCS-UGS-ENAMI-EP-2017”, elaborada por el señor Douglas Ochoa, Supervisor de Gestión Social de la ENAMI EP¹⁹⁵, de fecha 16 de noviembre de 2017, en la comunidad Brillasol, en la cual se expone lo siguiente:

¹⁹⁵ Además, de fojas 323 a 329 del expediente procesal consta el Informe de Comisión de Servicios No. 48-CCS-UGS-ENAMI-EP-2017, de 24 de agosto de 2017, realizado por el señor Douglas Ochoa, sobre la “Socialización del Convenio de Cooperación entre ENAMI EP – Cornerstone Ecuador S.A., áreas de concesión minera del proyecto Magdalena”.

...la mayor preocupación esgrimida por los moradores, es que se esté facultando el trabajo de actividades mineras en áreas de que (sic) incluyen bosques protectores como los Cedros y el Chontal, y se afecten a cuerpos de agua que abastecen a las comunidades (...) se logró desvirtuar estas afirmaciones al explicar detalladamente las actividades de exploración inicial (...) los pobladores manifestaron su satisfacción por la articulación institucional lograda en el seno de la reunión (...) se comprometió Cornerstone S.A., a contribuir para el mantenimiento de la vía (de ser necesario)...

320. Esta Corte solicitó al MAAE que informe sobre la realización de la consulta ambiental en el caso bajo análisis. Mediante memorando No. MAAE-SCA-2020-0606-M, de 23 de octubre de 2020, suscrito por el señor Oscar Zapata Olmedo, Subsecretario de Calidad Ambiental, dicha entidad señaló:

*...Referente a la consulta previa, la Corte Constitucional en la sentencia 001-10-SIN-CC, del 18 de marzo del 2010, claramente ha establecido respecto a la Consulta Previa Libre e Informada lo siguiente: “En tal virtud, esta Corte determina para el caso en que el Estado pretenda iniciar una actividad minera en los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del país: a partir de la publicación de esta sentencia, el Estado, a través del Ministerio del ramo o de cualquier otra autoridad gubernamental, deberá implementar los procesos de consulta previa e informada establecidos en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución; con ese fin, deberá adecuar, mediante acto normativo, las reglas provisionales que esta Corte establecerá a continuación. Se deja en claro que las mismas serán de obligatorio cumplimiento, hasta tanto la Asamblea Nacional dicte la ley que regule el derecho de consulta previa e informada reconocido en la Constitución de la República.” Por lo tanto, y de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 1040 de 08 de mayo de 2008, y Acuerdo Ministerial No. 103 de 14 de octubre de 2015, los cuales indican que las actividades de mediano y alto impacto serán las que realicen el proceso social y las actividades de bajo impacto (Registro Ambiental) no requieren de procesos sociales, **NO SE REALIZO** (sic) **EL PROCESO DE PARTICIPACION** (sic) **SOCIAL**, por lo que esta Dirección no cuenta con los expedientes del caso. Adicionalmente debo indicar que, según la normativa sectorial a excepción de la fase de exploración inicial, todas las demás necesitaran (sic) de la presentación de un estudio de impacto ambiental y el proceso social correspondiente (exploración avanzada, explotación y beneficio)...*

321. En este sentido, la Corte determinará si las reuniones informativas realizadas en las comunidades “El Paraíso”, “Magdalena Alto” y “Brilla Sol”, por la ENAMI EP y la empresa Cornerstone S.A., cumplieron con los estándares constitucionales de la consulta ambiental.

322. En relación con el **sujeto consultado**, las reuniones informativas no incluyeron a todas las comunidades afectadas. El MAAE no ha presentado elementos que permitan verificar que, previo al otorgamiento del registro ambiental, se haya escuchado y garantizado la participación activa y permanente de comunidades tales como “Cielo Verde” y “San José”, e inclusive de habitantes de la Comunidad “Brilla Sol”, que también forman parte del área de influencia de las concesiones Río Magdalena 01 y 02. Los habitantes de estas comunidades, tanto en la audiencia pública como a través de sus escritos, señalaron que

no fueron consultados. Las entidades accionadas no han presentado elementos que permitan contradecir la alegación efectuada por lo que se presume la vulneración.¹⁹⁶

- 323.** En relación con el **sujeto consultante**, las reuniones informativas desarrolladas los días 26 de octubre y 17 de noviembre de 2017 no fueron planificadas ni realizadas primariamente por la entidad pública que emitió el Registro Ambiental, es decir, por el entonces Ministerio del Ambiente. Estas reuniones fueron organizadas por la ENAMI EP y la empresa Conerstone Ecuador S.A. Ambas empresas son partes interesadas en la realización de la actividad minera de las concesiones Río Magdalena 01 y 02, por lo que no se garantizó la objetividad e imparcialidad del proceso de participación ciudadana, ni de la consulta ambiental. Esta omisión por parte del hoy MAAE contravino lo establecido en el artículo 398 de la Constitución, los artículos 28 y 29 de la entonces vigente Ley de Gestión Ambiental, el artículo 87 de la Ley de Minería, entre otras normas.
- 324.** La Corte destaca que el artículo 12 del Decreto Ejecutivo No. 1040, alegado por el hoy MAAE en su memorando No. MAAE-SCA-2020-0606-M, de 23 de octubre de 2020, establecía expresamente que *“en el caso de actividades o proyectos que afecten al conjunto o parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, la autoridad competente será el Ministerio del Ambiente”*. Es decir, la normativa secundaria, establecía la competencia de dicho Ministerio para la organización, desarrollo y aplicación de la consulta ambiental.
- 325.** Sobre la obligación de **informar ampliamente**, la Corte verifica que los documentos aportados por los legitimados pasivos no acreditan que se socializó información accesible, clara, completa y objetiva sobre la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de la autorización expedida a través del Registro Ambiental. La información proporcionada por las demandadas tampoco da cuenta sobre la razón y el objeto del registro ambiental, la duración del proyecto o la actividad de exploración inicial autorizada, sus posibles riesgos o los probables impactos de esta autorización ambiental. Por ello, la Corte estima que el MAAE no cumplió con la obligación de informar de manera amplia, que expresamente prevé el artículo 398 de la Constitución.
- 326.** En relación con la obligación de **informar oportunamente** sobre el Registro Ambiental, el MAAE ha señalado que, en virtud del Decreto Ejecutivo No. 1040 de 08 de mayo de 2020 y del Acuerdo Ministerial No. 103 de 14 de octubre de 2015¹⁹⁷, *“las actividades de mediano y alto impacto serán las que realicen el proceso social y las actividades de bajo*

¹⁹⁶ Comparecencia de Édgar Merlo López, abogado de la Comunidad “Cielo Verde” y de Julio Cabezas miembro de la comunidad Magdalena en la audiencia pública de 19 de octubre de 2020.

¹⁹⁷ El artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 1040 establecía que *“la participación social se efectuará de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental”*. El artículo 2 del Instructivo al Reglamento de mecanismos de Participación Social, emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 103 del entonces MAE, dispone: *“el Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un Estudio Ambiental”*.

impacto (Registro Ambiental) no requieren de procesos sociales". Por ello, señala el MAAE, "**NO SE REALIZO (sic) EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN (sic) SOCIAL**".

327.La Corte estima que esta interpretación del MAAE es inconstitucional y limita el alcance de la consulta ambiental que, según el artículo 398 de la Constitución, opera de manera previa frente a "*toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente*" y que según el artículo 89 de la Ley de Minería "*deberá llevarse a cabo en todas las fases de la actividad minera*". Cabe anotar que ni la Constitución, ni la ley excluyen del ámbito de aplicación de la consulta ambiental a aquellas actividades que generan un impacto ambiental bajo, como equivocadamente expresa el MAAE.

328.Además, la interpretación del MAAE restringe el derecho a participar en asuntos ambientales "*desde las primeras etapas del proceso de adopción de decisiones*" y "*desde etapas iniciales del proceso de toma de decisiones*", como consagra el Acuerdo de Escazú, y desde la "*planificación*", como establece el artículo 395 numeral 3 de la Constitución. Este aspecto evidencia otra conexión con el principio precautorio pues la participación debe producirse justamente antes de iniciar una actividad riesgosa sobre el ambiente, cuyo impacto es incierto desde una perspectiva científica.

329.La Corte advierte enfáticamente que la normativa secundaria ambiental y minera no debe restringir el contenido del derecho a participar y ser consultado sobre asuntos ambientales, establecidos en la Constitución. Tampoco puede hacerlo la interpretación que de ella realicen las autoridades competentes. En este sentido, es obligación del MAAE cumplir con los estándares establecidos en la propia Constitución.

330.En síntesis, la Corte considera que las reuniones informativas realizadas por la ENAMI EP y la empresa Cornerstone no implican una consulta ambiental bajo los estándares de la CRE y los instrumentos internacionales.

Sobre los efectos de la falta de la realización de la consulta ambiental

331.Como ya se expresó, al momento en el que sucedieron los hechos del caso bajo análisis, la consulta ambiental se encontraba regulada en la Ley de Gestión Ambiental (LGA).¹⁹⁸

332.El artículo 28 de la LGA señalaba que "*toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto*

¹⁹⁸ A pesar de que el COAm fue publicado en el Registro Oficial el 12 de abril de 2017, su Disposición Final dispone: "*El Código Orgánico del Ambiente entrará en vigencia luego de transcurridos doce meses, contados a partir de su publicación en el Registro Oficial*". La Disposición transitoria primera del COAm establece: "*los procedimientos administrativos y demás trámites de regularización que a la vigencia de este Código se hayan iniciado o se encuentren en proceso, deberán cumplir y concluir, de conformidad con las leyes y normas aplicables vigentes a la fecha de inicio del trámite*". En el caso bajo análisis, las concesiones mineras fueron otorgadas a ENAMI EP mediante las resoluciones administrativas No. MMSZM-N-2017-0041-RM y MM-SZM-N-2017-0042 RM, emitidas por el entonces Ministerio de Minería, el 03 de marzo de 2017, mientras que el registro ambiental de dichas concesiones fue conferido el 12 de diciembre de 2017, mediante la resolución administrativa No. 225741 del Ministerio del Ambiente.

establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado”. El mismo artículo añadía que “el incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos” (subrayado añadido).

333.El artículo 28 de la LGA se refiere al artículo 88 de la Constitución de 1998, mismo que disponía: *“toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La ley garantizará su participación”*. Actualmente, la consulta ambiental se encuentra establecida en el artículo 398 de la Constitución.

334.De aquello se colige que la consulta ambiental, además de un requisito formal, es un mecanismo sustancial para la toma de decisiones públicas que puedan afectar al ambiente. Su incumplimiento trae como efecto la inejecutabilidad de todas aquellas decisiones o autorizaciones inconsultas que puedan afectar al ambiente.

335.Aquello ya fue expresado por el ex Tribunal Constitucional, dentro del caso de amparo constitucional No. 679-2003-RA, en el que se declaró la “*suspensión definitiva*” de los actos impugnados al incumplir con lo determinado en el artículo 28 de la LGA.¹⁹⁹

336.De lo anotado, es claro que la consecuencia jurídica ante la falta de consulta ambiental en el caso bajo análisis es la inejecutabilidad y nulidad del registro ambiental emitido por el MAAE mediante la Resolución No. 225741, de 12 de diciembre de 2017.

VI. Conclusiones

337.[Conclusión sobre los Derechos de la Naturaleza] Los derechos de la naturaleza protegen ecosistemas y procesos naturales por su valor intrínseco, de esta forma se complementan con el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los derechos de la naturaleza, como todos los derechos constitucionales, son plenamente justiciables y, en consecuencia, los jueces y juezas están obligados a garantizarlos. Para el efecto, deben aplicar los principios y reglas pertinentes de la Constitución y la ley. En cuanto al principio precautorio, los jueces y juezas para resolver sobre su aplicación en el marco de medidas cautelares y acciones de protección deben analizar en cada caso específico considerando sus condiciones concretas los siguientes parámetros: (i) El riesgo de un daño grave e irreversible que un producto o el desarrollo de una actividad pueda tener sobre los derechos de la naturaleza, el derecho al agua, al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado o a la salud. (ii) La incertidumbre científica sobre estas consecuencias negativas, sea por ser aún objeto de debate científico, por desconocimiento, o por la dificultad de determinar tales consecuencias en virtud de la alta

¹⁹⁹ Resolución del Tribunal Constitucional emitida dentro del caso No. 679-2003-RA, el 08 de abril de 2004.

consecuencia la obligación de reparar de forma integral dichas vulneraciones. El artículo 18 de la LOGJCC desarrolla el derecho a la reparación integral.²⁰⁰

342. Esta Corte Constitucional ha señalado que la reparación integral constituye un derecho constitucional y un principio orientador que complementa y perfecciona el ejercicio de los derechos. La reparación del daño ocasionado por la vulneración de un derecho constitucional, requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (*restitutio in integrum*), es decir el restablecimiento a la situación anterior.²⁰¹

343. Considerando las vulneraciones declaradas, la Corte considera que esta sentencia constituye en sí misma una forma de reparación.

344. La Corte ratifica la decisión adoptada en la sentencia bajo revisión emitida por la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, acepta la acción de protección propuesta por el GAD Municipal de Cotacachi y dispone las siguientes medidas de reparación integral:

- a) No deben realizarse actividades que amenacen a los derechos de la naturaleza dentro del ecosistema del Bosque Protector Los Cedros, lo cual, incluye la actividad minera y todo tipo de actividad extractiva.
- b) Confirmar la medida de reparación adoptada en la sentencia emitida por la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, mediante la cual se dejó sin efecto el registro ambiental y permisos de agua otorgados para las concesiones mineras Magdalena 01 y Magdalena 02 a las que se ha hecho referencia en esta sentencia.
- c) La Empresa Nacional Minera EP y las empresas aliadas o asociadas deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad en el Bosque Protector Los Cedros, retirar la infraestructura que haya sido edificada en dicho bosque, si la hubiera, y reforestar las zonas que hayan sido afectadas por dicha infraestructura o por la apertura de senderos.
- d) El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en su calidad de entidad rectora en materia ambiental y en coordinación con otras autoridades nacionales y el GAD de Cotacachi deben adoptar todas las medidas necesarias para su preservación y el respeto de los derechos de la naturaleza que le asisten al Bosque Protector Los Cedros.

²⁰⁰ Artículo 18 de la LOGJCC: “En caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud.”

²⁰¹ Corte Constitucional, Sentencia 335-13-JP/20, párr. 146.

- e) El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica promoverá la construcción de un plan participativo para la gestión y cuidado del Bosque Protector Los Cedros. En dicho plan se deberá contar con los moradores de las comunidades aledañas, las autoridades del GAD Provincial de Imbabura, del GAD Cantonal de Cotacachi y de los GAD Parroquiales, investigadores científicos y académicos que hayan realizado estudios en el Bosque Protector Los Cedros. La Defensoría del Pueblo acompañará y vigilará que este proceso observe los parámetros sobre participación contemplados en esta sentencia y en la Constitución.
- f) El plan de manejo del Bosque Protector Los Cedros, al que se hace referencia en el literal anterior deberá incluir al menos: i) Indicadores que permitan medir los niveles de eficacia de las medidas adoptadas para la protección de este bosque, ii) Medidas para impedir y sancionar la minería ilegal dentro del Bosque Protector Los Cedros y otras actividades que pueden ser nocivas para el bosque y los moradores de las comunidades aledañas, iii) reforestación de las zonas que hayan sido afectadas por infraestructura, iv) fomento de la investigación científica, ambiental y forestal, iv) Medidas para la preservación del agua, iv) promoción de actividades económicas para las comunidades aledañas que sean armónicas con los derechos de la naturaleza conforme los parámetros de esta sentencia.

345. Como garantías de no repetición, la Corte considera las siguientes medidas:

- g) El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica debe cumplir de manera cabal el rol de asegurar el respeto de los derechos de la naturaleza y el derecho al ambiente sano, consecuentemente debe adecuar la normativa infralegal correspondiente a la emisión de registros ambientales y licencias ambientales y uso del agua para la realización de actividades extractivas, a fin de evitar vulneraciones a los derechos de la naturaleza como en el presente caso. En el proceso de adecuación normativa deben establecerse mecanismos de coordinación entre las entidades que tienen a su cargo la emisión de autorizaciones y permisos ambientales y aquellas encargadas de la regulación de los recursos naturales no renovables, específicamente el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables.
- h) El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica deberá difundir a través de su portal web el contenido de esta sentencia y capacitar a los servidores y servidoras públicas encargados de la emisión de permisos ambientales que incluyen al registro ambiental y la licencia ambiental, sobre los parámetros de esta decisión.

- i) Toda autoridad pública administrativa y judicial que adopte decisiones relativas a la naturaleza, el ambiente sano y el agua debe garantizar los derechos de la naturaleza y principios ambientales en los términos contemplados en la Constitución ecuatoriana, adoptando las medidas necesarias para la preservación de los ecosistemas frágiles en zonas especiales, considerando sus características concretas y específicas.
- j) El Consejo de la Judicatura difundirá esta sentencia entre los operadores de justicia.
- k) La Defensoría del Pueblo realice visitas in situ y emita informes del cumplimiento sobre las restricciones de actividades extractivas en el Bosque Protector Los Cedros. Esa entidad en el marco de sus competencias active las garantías jurisdiccionales necesarias de ser el caso.

346. La presente sentencia, que se adopta de forma extraordinaria dentro de la facultad de revisión de la Corte Constitucional, es independiente, posterior a la decisión judicial bajo revisión; y debe prevalecer sobre todas las autorizaciones legales y reglamentarias otorgadas a la ENAMI EP y a sus concesionarios.

VIII. Decisión

347. En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:

- a) Ratificar la sentencia de 19 junio de 2020, adoptada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura y aceptar la acción de protección propuesta por el GAD Municipal de Cotacachi.
- b) Declarar la vulneración de los derechos de la naturaleza correspondientes al Bosque Protector Los Cedros.
- c) Declarar la vulneración del derecho al agua y ambiente sano de las comunidades aledañas al Bosque Protector Los Cedros.
- d) Declarar la vulneración del derecho a ser consultado sobre decisiones o autorizaciones que puedan afectar al ambiente, establecido en los artículos 61 numeral 4 y 398 de la Constitución, de las comunidades antes referidas.
- e) Ratificar la medida de reparación adoptada en la sentencia emitida por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura de 19 de junio de 2020, mediante la cual se dejó sin efecto el registro ambiental y permisos de agua otorgados para las concesiones mineras Magdalena 01 y Magdalena 02 a las que se ha hecho referencia en esta sentencia.

348. Como medidas de reparación integral en el caso específico disponer:

- a)** No deben realizarse actividades que vulneren los derechos de la naturaleza dentro del Bosque Protector Los Cedros, similares a las declaradas como violatorias de derechos en la presente causa.
- b)** La Empresa Nacional Minera EP y las empresas aliadas o asociadas deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad en el Bosque Protector Los Cedros, deben retirar toda infraestructura que haya sido edificada con motivo de las concesiones Magdalena 01 y Magdalena 02, y permanezca dentro del bosque, si la hubiera y reforestar las zonas que hayan sido afectadas por dicha infraestructura y la apertura de senderos. Los gastos que implique la reforestación correrán a cargo de las empresas señaladas en este decisorio.
- c)** El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en su calidad de entidad rectora en materia ambiental y en coordinación con otras autoridades nacionales y locales, debe adoptar todas las medidas necesarias para su preservación y el respeto de los derechos de la naturaleza que le asisten al Bosque Protector Los Cedros. Para ello, se contará con la participación de expertos de centros académicos e investigadores científicos.
- d)** El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en coordinación con el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables y los gobiernos autónomos descentralizados, en el plazo de 1 año a partir de la aprobación de esta sentencia deberá adecuar la normativa infralegal correspondiente a la emisión de registros ambientales y licencias ambientales y uso del agua para la realización de actividades extractivas a fin de evitar vulneraciones a derechos de la naturaleza como las del presente caso. Al cumplirse el plazo remitirá un informe de cumplimiento a esta Corte. En el proceso de adecuación normativa deben establecerse mecanismos de coordinación efectiva entre dichas entidades.
- e)** En el plazo no mayor a seis meses desde la aprobación de esta sentencia, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica promoverá la construcción de un plan participativo para el manejo y cuidado del Bosque Protector Los Cedros conforme lo dispuesto en la sección sobre reparaciones de esta sentencia. La Defensoría del Pueblo acompañará y vigilará el cumplimiento de esta disposición. A los 30 días de notificada esta sentencia el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y la Defensoría del Pueblo informarán por separado a esta Corte sobre el avance de la construcción del plan.

349. Como medidas de no repetición disponer:

- a) El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica deberá difundir a través de su portal web el contenido de esta sentencia, dentro del plazo de 30 días luego de la notificación de la misma e informará a esta Corte sobre su cumplimiento.
- b) La capacitación a los servidores y servidoras públicas del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica encargados de la emisión de permisos ambientales que incluyen la licencia y el permiso ambiental con base en los parámetros de esta decisión. Esta capacitación se realizará conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, en el plazo de 90 días luego de la notificación de esta decisión. La Defensoría del Pueblo informará a esta Corte sobre el cumplimiento de esta medida.
- c) Toda autoridad pública administrativa y judicial que adopte decisiones relativas a la naturaleza, el ambiente sano y el agua debe garantizar los derechos de la naturaleza y principios ambientales, en los términos contemplados en la Constitución ecuatoriana, adoptando las medidas necesarias para la preservación de los ecosistemas frágiles en zonas especiales, considerando sus características individuales concretas y específicas.
- d) El Consejo de la Judicatura difundirá esta sentencia entre los operadores de justicia en el plazo de 30 días luego de notificada esta decisión e informará a esta Corte sobre el cumplimiento.
- e) La Defensoría del Pueblo realice al menos una visita trimestral in situ durante un año a fin de verificar el cumplimiento de las restricciones de las actividades extractivas dentro del Bosque Protector Los Cedros. La primera visita deberá realizarse dentro de los 30 días luego de notificada esta sentencia. Al cumplirse el año de expedida esta sentencia remitirá un informe de cumplimiento a esta Corte. Esa entidad en el marco de sus competencias deberá activar las garantías jurisdiccionales necesarias en casos en los que se incumpla los parámetros desarrollados en esta sentencia.

350. La presente sentencia, que se adopta de forma extraordinaria dentro de la facultad de revisión de la Corte Constitucional, es independiente, posterior a la decisión judicial bajo revisión; y debe prevalecer sobre todas las autorizaciones legales y reglamentarias otorgadas a la ENAMI EP y sus concesionarios.

SENTENCIA No. 1149-19-JP/21

VOTO CONCURRENTE

Juez Constitucional Alí Lozada Prado

1. Formulo este voto concurrente porque, si bien estoy de acuerdo con la decisión contenida en la sentencia, disiento parcialmente con su justificación. Las razones de mi discrepancia, que se expusieron en las deliberaciones del Pleno de la Corte Constitucional, se sintetizan a continuación.
2. En la sentencia, se ratificó lo resuelto por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura en la acción de protección N.º 10332-2018-00640, por la que se dejó sin efecto la resolución N.º 225741 del Ministerio del Ambiente que otorgó el registro ambiental para la fase de exploración inicial de la concesión minera N.º MAERA 2017-3159921, proyecto minero Río Magdalena, conformado por las concesiones Río Magdalena 01 (Código: 40000339) y Río Magdalena 02 (Código: 40000340).
3. Una de las argumentaciones que justificaron esta decisión fue que, en el caso, debía aplicarse el principio de precaución, en consideración a las posibles afectaciones del derecho al agua y a que en las áreas concesionadas se encuentra un bosque nublado, específicamente, el bosque protector Los Cedros. En esa argumentación, se estableció que el requisito determinante para aplicar el principio de precaución, la incertidumbre científica, se verifica por la inexistencia de estudios que establezcan el impacto que la actividad minera podría ocasionar en el bosque protector Los Cedros.
4. Debo admitir que doctrinariamente hay diversas maneras de concebir el principio de precaución y, en contraste, el principio de prevención. Sin embargo, considero que la manera de distinguir entre esos dos principios que mejor se ajusta al inciso primero del artículo 396 de la Constitución¹ es la siguiente:
 - 4.1. El principio de prevención prescribe que, ante la certidumbre científica de un daño a la naturaleza o a la salud humana, es *prima facie* obligatorio evitarlo. De aquí se sigue que, contrariamente a lo que se asume en la sentencia, el principio de prevención no implica necesariamente la autorización de la actividad nociva, bien podría impedírsela; todo depende del balance que se haga en el caso concreto entre la obligación –*prima facie*– de evitar el daño y las razones – también *prima facie*– favorables a la actividad de que se trate. Y, por su parte, el principio de precaución no implica necesariamente la prohibición de la

¹ El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.

actividad; dicho principio, al igual que el de prevención, solamente contiene una obligación *prima facie* de evitar eventuales daños a la naturaleza o a la salud humana, obligación que debe balancearse con las razones que operen a favor de la actividad de que se trate.

- 4.2. Es decir, no hay razón alguna para vincular el principio de precaución con la prohibición de realizar una actividad y el principio de prevención con su autorización; lo contrario sería paradójico: a menor certeza científica, en la que se aplica el principio de precaución, se podría tomar una decisión de mayor impacto, la prohibición de realizar una actividad, decisión que estaría excluida del espectro de las que se pueden adoptar cuando se tiene mayor certeza científica, es decir, cuando es aplicable el principio de prevención. Pero, más importante inclusive: las decisiones que se pueden adoptar en cada caso específico, ya sea en función del principio de precaución o del principio de prevención, deben estar abiertas al mejor equilibrio posible de los intereses, derechos, principios y valores en juego en cada caso, por lo que no cabe asociar la prohibición o la regulación con uno solo de los mencionados principios.
- 4.3. La diferencia entre el principio de prevención y el de precaución, entonces, estriba en la certidumbre científica y en la incertidumbre científica del daño ambiental, respectivamente: la existencia del principio de precaución supone una ampliación del radio de protección dado por el principio de prevención cuando el conocimiento científico no permite aseverar con seguridad que una cierta actividad produciría afectación a la naturaleza o a la salud humana.
5. Un ejemplo de incertidumbre científica es la relativa a las consecuencias nocivas para la salud humana de las ondas electromagnéticas emanadas de antenas de telefonía celular: es posible que el conocimiento científico del futuro nos diga que dichas ondas son inocuas o que su nocividad es ínfima; de ahí que este sea un típico ejemplo en el que podría aplicarse el principio de precaución. En contraste, en el caso del bosque Los Cedros, el conocimiento científico nos dice que la actividad minera causaría, con certeza, daños ambientales; por consiguiente, el principio que debe operar es el de prevención. La falta de estudios de impacto ambiental respecto de dicho bosque limita la capacidad de caracterizar y dimensionar el daño que la industria minera causaría en la zona y, por tanto, la capacidad de realizar un balance exacto entre el principio de prevención y las razones favorables a la minería. Pero la falta de estudios de impacto ambiental no altera –más bien presupone– la certidumbre científica de que la actividad minera afectaría al bosque Los Cedros; de hecho, la propia sentencia contiene amplia información sobre los impactos que la actividad minera ocasiona en los bosques nublados.
6. En definitiva, por las razones expuestas, considero que si bien correspondía ratificar la decisión adoptada por la sentencia de apelación en el juicio N.º 10332-2018-00640, esta debió adoptarse aplicando el principio de prevención en lugar del principio de precaución pues, en la sentencia, se esgrimen razones del mayor peso para concluir (i) que existe certidumbre científica sobre el daño que la actividad minera provocaría en

el bosque Los Cedros, y (ii) que las razones favorables a la actividad minera no alcanzan a justificar el referido daño.

Alí Lozada Prado
JUEZ CONSTITUCIONAL

Razón.- Siento por tal que el voto concurrente del Juez Constitucional Alí Lozada Prado, en la causa 1149-19-JP, fue presentado en Secretaría General, el 24 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico a las 18:05; y, ha sido procesado conjuntamente con la Sentencia.- Lo certifico.

Dra. Aída García Berni
SECRETARIA GENERAL